

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00002151

Tocache, 07 AGO, 2026

VISTO:

El memorando N°815-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 03 de agosto de 2026, el Informe Preliminar N°022-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 22 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota de Coordinación N° 219-2026-GRSM-DRESM-UGEL-T/AGA/GRR.HH, de fecha 17 de julio del 2026, dirección de la UGEL Tocache sugiere iniciar proceso administrativo disciplinario contra la profesora Marili Fiorella Chipana Domínguez, por Abandono de Cargo, conforme el Oficio de Disconformidad emitido por la dirección y APAFA de la II.EE 0637 ante las constantes licencias de la docente; e incurrir en inasistencia injustificada de la docente desde el 06 de julio del 2026 hasta la actualidad, y comunica el abandono de cargo; consecuentemente, se declara le improcedente las pretensiones de licencia solicitada por la docente, al no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, numeral 5.4 aplicando los numerales 5.4.1 al 5.4.6.

Que, mediante Nota de Coordinación N° 0788-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D de fecha 17 de julio del 2026, dirección deriva el caso a la CPPADD para comunicar el Abandono de Cargo de la docente Marili Fiorella Chipana Domínguez, docente nombrada en la II.EE N°0637 - Santa Rosa de Mishollo – Pólvora, de nivel inicial, al haberse verificado su inasistencia injustificada a su centro de labores desde el 06 de julio del 2026.

Que, con Oficio Múltiple N° 070-2026-IEIPS N°0637-SRM-P de fecha 10 de julio del 2026, el director de la II.EE 0637- Santa Rosa de Mishollo – Pólvora, comunica presunto abandono de cargo de la docente nombrada Marili Fiorella Chipana Domínguez, no se ha reincorporado a sus labores luego de haber culminado el periodo de licencia autorizado mediante Resolución Directoral N°1961-2026 del 24.06.2026 al 05.07.2026. en tal sentido, presentó un documento pidiendo nuevamente licencia de haberes por veinte días (20) mediante Resolución Directoral N° 1991-2026 de fecha 09.07.2026, en el que le declara IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por incapacidad temporal a doña Marili Fiorella Chipana Domínguez, identificada con DNI N° 70268682, docente nombrada de nivel inicial – Jardín de la II.EE N° 0637, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, y al no haberse presentado a laborar, se comunica el presunto abandono de cargo, para que su despacho adopte las acciones administrativas que corresponden.

Que, mediante Resolución Directoral N° 1991-2026 de fecha 09 de julio del 2026, se resuelve: declarar **Improcedente**, la solicitud por incapacidad temporal de doña Marili Fiorella Chipana Domínguez, identificada con DNI N° 70268682, docente nombrada del nivel inicial – jardín de la II.EE N°0637 distrito de Pólvora, provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Que, con Oficio N° 068-2026-IEIPS N°0637-SRM-P de fecha 08 de julio del 2026, el director de la II.EE remite acta de Disconformidad por licencias con goce de remuneraciones de docente de nivel inicial, suscrita por el Comité de Padres de Familia (APAFA) y el Comité de Aula de nivel inicial (05 años) de la II.EE N°0637 – Santa Rosa de Mishollo; en dicha acta los padres de familia expresan su preocupación y descuerdo debido a las reiteradas licencias sin goce de remuneraciones otorgadas a la docente Marili Fiorella Chipana Domínguez, responsable del aula de 5 años de inicial, situación que viene ocasionando una prolongada interrupción del servicio educativo, afectando el desarrollo de las actividades pedagógicas y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si bien se reconoce que las licencias constituyen un derecho

cuando son concedidas conforme a la normativa vigente, los padres de familia manifiestan que la continuidad del servicio educativo no ha sido garantizada oportunamente, generando perjuicio a los niños y niñas del aula.

Que, se tiene el Acta de Disconformidad de la Asociación de Padres de Familia y Comité de Aula del nivel inicial de 05 años de fecha 08 de julio del 2026, en donde refieren que la docente nombrada Marili Fiorella Chipana Domínguez ha venido haciendo uso de licencias con goce de remuneraciones en diversos periodos (20 días, luego 15 días y actualmente por 20 días), las cuales han generado una prolongada ausencia en el desarrollo de las actividades pedagógicas (...).

Que, se hace referencia a la Ley N°29944, en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE**: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, se ha adquirido información con la siguiente documentación:

La Resolución Directoral N° 1991-2026 de fecha 09 de julio del 2026, se resuelve: declarar IMPROCEDENTE, la solicitud por incapacidad temporal de doña Marili Fiorella Chipana Domínguez, identificada con DNI N° 70268682, docente nombrada del nivel inicial – jardín de la II.EE N°0637 distrito de Pólvora, provincia de Tocache, al no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, numeral 5.4 aplicando del 5.4.1 al 5.4.6. Además, ha percibido el pago correspondiente de sus remuneraciones.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la información remitida y la recabada hasta la fecha que nos conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad, actuando en todo momento con criterio de conciencia, compulsando el hecho investigado con lo actuado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Y en el caso en particular de los profesores, esta exigencia es aún mayor, por ello la Ley N°28044 – Ley General de Educación, establece que: *"por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes"*.

Que, de los hechos y actuados se advierte que, la docente en PAD solo tuvo licencia con goce de remuneraciones hasta el 05 de julio del 2026, por lo que debió asistir el día 06 de julio del 2026, lo que no ha ocurrido, por el contrario presentó una solicitud de licencia con goce de remuneraciones, lo cual no fue aceptado por la UGEL Tocache, comunicando la Improcedencia de la licencia por incapacidad temporal mediante notificación de la R.D N°1991-2026 de fecha 09 de julio del 2026, por incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4 aplicando los numerales 5.4.1 al 5.4.6. de la RV N° 031-2026-MINEDU Norma Técnica de "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial.

Pese a la comunicación efectuada de la improcedencia de su licencia por incapacidad, según la comunicación de Dirección de la II.EE. no asistió a cumplir sus funciones desde el 06 de julio del 2026 hasta la fecha pese a tener conocimiento de que su solicitud ha sido declarado improcedente.

Que, se ha valorado los medios probatorios que se encuentran en el expediente administrativo; corroborándose, que efectivamente, la docente en PAD no ha cumplido con presentarse a cumplir sus funciones en la II.EE desde el día **06 de julio del 2026** hasta la actualidad, por lo que este hecho se califica como un abandono de cargo, al haber sido declarada improcedente su licencia por incapacidad temporal

por la UGEL Tocache, por no cumplir con los requisitos de conformidad con la normativa vigente, docente que además ha percibido el pago correspondiente de sus remuneraciones.

Que, entre los documentos que ameritan una imputación tenemos el Oficio Múltiple N° 070-2026-IEIPS N°0637-SRM-P de fecha 10 de julio del 2026, donde se comunica los hechos ocurridos desde el 06 de julio del 2026, su inasistencia y la solicitud de su licencia con goce de remuneraciones, la Resolución Directoral N° 1991-2026 de fecha 09 de julio del 2026, donde se resuelve: declarar IMPROCEDENTE, la solicitud por incapacidad temporal; de ahí que el inicio del PAD se encuentra debidamente justificado.

Que, el artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial señala: **Cese temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: e) **Abandonar el cargo injustificadamente.** (la negrita es nuestra).

Asimismo, la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU sobre las Licencias con goce de remuneraciones:

Licencia por incapacidad temporal Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor nombrado o contratado que acredita una incapacidad temporal. La solicitud se presenta ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la contingencia. Para el caso del profesor que labore en IIEE ubicadas en zona rural 1 o VRAEM, podrá presentarse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

5.4.1 Requisitos para el goce de los primeros veinte (20) días:

a) CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud.

b) CM y, además: i. ii. iii. Receta médica suscrita por el médico que expide el CM. Recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida; y Recibo de compras de la medicina adquirida. Los documentos del literal b) deben ser expedidos desde la fecha de inicio del descanso médico y deben ser presentados de manera concurrente con la solicitud de licencia.

5.4.2 Requisito para el goce a partir del día veintiuno (21):

a) CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud.

5.4.3 En caso de que el profesor se encuentre hospitalizado:

a) La solicitud de licencia puede ser presentada por algún familiar o miembro de la comunidad educativa, para lo cual se debe adjuntar la constancia de hospitalización, para iniciar el trámite de la licencia. Una vez emitido el CITT, este debe ser presentado en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir de su expedición.

b) En caso no se presente la solicitud de licencia durante la hospitalización, el profesor podrá presentarla en un plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de alta, adjuntando el CITT correspondiente.

5.4.4 El informe de incapacidad temporal expedido por la COMECI no reemplaza al CITT, por lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal.

5.4.5 La UGEL/DRE realiza la declaración de los días de licencia por incapacidad temporal ante SUNAT mediante el PLAME, con la finalidad de iniciar el trámite del subsidio a cargo de EsSalud, a partir del día veintiuno (21) de incapacidad temporal y hasta donde dure la misma.

5.4.6 De no ser posible presentar el CITT en el plazo establecido en el numeral 5.4 de la presente norma técnica, debido a la demora en la expedición del CITT por EsSalud, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de licencia por incapacidad temporal. En este supuesto podrá presentar el CITT dentro los dos (02) días de su expedición, siempre y cuando no se le haya notificado la resolución de denegatoria de licencia.

Y la Resolución de Secretaría General N° 326-2017-MINEDU, señala: 5.2. DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

5.2.1. En el marco de lo establecido en la Ley y su Reglamento, la jornada de trabajo son las horas de labores establecidas para un profesor o auxiliar de educación, según el cargo que ejerce y el área de desempeño laboral dentro de la Carrera Pública Magisterial, cuando corresponda. (...).

5.2.7. El horario de trabajo de un profesor o auxiliar de educación es la distribución diaria que se efectúa a su jornada de trabajo, que comprende una hora de ingreso y una de salida. El horario de trabajo se debe establecer en el Reglamento Interno de cada centro de trabajo y debe garantizar el cumplimiento de la jornada de trabajo de cada servidor. 5.2.8. Los profesores y auxiliares de educación deben permanecer en su centro de trabajo durante el horario de trabajo, salvo las situaciones justificadas contempladas en la normativa vigente.

5.3. DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS

5.3.2. La inasistencia de un profesor o auxiliar de educación es: a) La no concurrencia al centro de trabajo. b) No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. c) d) Retirarse antes de la hora de salida sin justificación alguna. No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.

Que, bajo el amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, en ese sentido se tiene el Oficio Múltiple N° 070-2026-IEIPS N°0637-SRM-P de fecha 10 de julio del 2026, Resolución Directoral N° 1991-2026 de fecha 09 de julio del 2026, donde se resuelve: declarar IMPROCEDENTE, la solicitud por incapacidad temporal, acta de Disconformidad de la Asociación de Padres de Familia y Comité de Aula del nivel inicial de 05 años de fecha 08 de julio del 2026, entre otros.

La calificación y gravedad de la falta se efectúa de conformidad con el D.S. N° 004-2013-ED Art.- 78°:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	La docente no se ha presentado a laborar a la IEIPS N°0637 Santa Rosa de Mishollo – Pólvora - Tocache, desde el 06 de julio del 2026, pese haber sido su solicitud de licencia declarada improcedente.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	ha percibido el pago correspondiente de sus remuneraciones.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que la **Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez**, docente nombrada de la I.E.I.P.S N°0637 Santa Rosa de Mishollo – Pólvora - Tocache, presuntamente ha vulnerado la **Ley N°29944**, específicamente el artículo el artículo 48° literal e) **Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses**; concordante con el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba **Reglamento de la Ley N° 29944** Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 82°.4. señala: *"El abandono de cargo injustificado a que refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la insistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos o cinco días discontinuos en un periodo de dos meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal"*.

Que, se hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario"*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.*

Del presente caso en particular, luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario a la **Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez**, docente nombrada de la I.E.I.P.S N°0637 Santa Rosa de Mishollo, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido la Ley N°29944 y los artículos mencionados en el párrafo precedente.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

00002151

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la **Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez**, docente nombrada de la I.E.I.P.S N°0637 Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín, por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis fáctico y jurídico, por presuntamente abandonar el cargo inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado a la **Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez**, identificada DNI N° 70268682, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPADD
MACA/RD
PAFH/ST